

1502314-67.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de outubro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri-SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502314-67.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502314-67.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 10h30, na Rua Elias, 1, esquina com a Rua Adriático, Jardim Júlio, nesta cidade e comarca, expôs à venda 30 invólucros de maconha, 24 invólucros de cocaína e guardava outros 13 invólucros de maconha em casa, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 16 de outubro de 2020 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 60/63) O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 28/31) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 116/117). Em 24 de setembro de 2021 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 118).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e decretada a revelia do réu (fls. 125/126). O Ministério Público apresentou alegações finais ao término da audiência, ao passo que a defesa o fez por escrito (fls. 132/137).

É o relatório. Decido.

O réu RAFAEL FERREIRA DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 15 de outubro de 2020, por volta das 10h30, na Rua Elias, 1, esquina com a Rua Adriático, Jardim Júlio, nesta cidade e comarca, expôs à venda 30 invólucros de maconha, 24 invólucros de cocaína e guardava outros 13 invólucros de maconha em casa, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia policiais civis foram ao local do fato verificar informação anônima sobre a prática de tráfico de drogas, identificaram o réu a partir das características informadas, observaram-no receber dinheiro de terceiros e entregar-lhes drogas que apanhava de uma pochete sob um veículo. Efetuada a abordagem, na pochete os policiais encontraram porte das drogas acima especificadas e R\$ 51,00. O réu na ocasião admitiu que traficava e disse que guardava mais entorpecentes em sua casa, onde os policiais de fato encontraram outras 13 porções de maconha.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos dificilmente permitiriam pensar em porte para uso próprio, como sustenta a defesa do réu, a não ser que houvesse prova clara disso, mas as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Marcos Vinicius e Ricardo, policiais civis, contaram que foram ao local dos fatos averiguar informação anônima sobre a presença de um traficante de certas características. Identificaram o réu e observaram-no por alguns minutos interagindo com pessoas que se aproximavam e entregando-lhes alguma coisa que apanhava de sob um veículo estacionado na via. Após alguns minutos, abordaram o réu e sob o veículo para o qual ele se voltava frequentemente encontraram uma pochete com algumas dezenas de porções de drogas e certa quantia de dinheiro em notas de pequeno valor. Na ocasião, o réu admitiu que estava traficando e disse que guardava mais drogas em casa; acompanharam-no até lá e de fato encontraram outras porções de droga.

Trata-se de prova consistente em desfavor do réu. Não há razão para duvidar do depoimento dos policiais, como afirma a jurisprudência. Sendo assim, somente se a defesa alegasse e comprovasse algo relevante é que se poderia questionar a prova em tela. No entanto, isso não ocorreu. O réu, aliás, nem mesmo foi encontrado para ser interrogado em juízo, fazendo com que não haja tese de autodefesa.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há nada de especial a ser considerado, pois a quantidade de droga apreendida não é fora do comum. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes, por isso a pena acima fixada deve permanecer inalterada.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento.

Deve ser levada em conta, todavia, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do

Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RAFAEL FERREIRA DA SILVA, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fatos novos que possam agora fundamentar a modificação dessa situação, então permito que ele assim permaneça até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA